COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

Proposta n. 102 **COPIA**

Settore STRATEGICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 738 del 11/08/2026

Oggetto:	**Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 2 linee dati destinate al sistema di videosorveglianza comunale - Impegno di spesa. Beneficiario: Fastweb Spa**

Il sottoscritto Dott. Maurizio Martellini, Dirigente del settore Amministrativo, in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 08.06.2026, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990; Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 07.08.2026 con il quale il sottoscritto Dirigente del Settore Amministrativo è stato individuato quale sostituto del Dirigente del Settore Strategico in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto;

Visti:

- lo Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 6.04.2023;
- la deliberazione n. 121 del 23/12/2025 del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza 2026-2028;
- la deliberazione n. 88 del 26/09/2025 del Consiglio Comunale di approvazione del DUP 2026-2028 e la Nota di Aggiornamento al DUP approvata con Deliberazione n. 119 del 23/12/2025;
- la deliberazione n. 35 del 27/02/2026 della Giunta Comunale di approvazione del PEG previsionale 2026- 2028;

- la deliberazione n. 46 del 10.03.2026 della Giunta comunale di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Premesso che:

- con determinazione n. 179 (R.G. n. 655) del 29/07/2024 si affidava il servizio di fornitura di n. 2 linee dati per il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato sul territorio comunale;
- la suddetta fornitura è in prossima scadenza in data 31 agosto 2026;
- al fine di garantire la continuità operativa del sistema di videosorveglianza integrato, la funzionalità delle postazioni di lavoro e la trasmissione dei dati sul territorio, si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità con decorrenza dal 01/09/2026 per la durata di ulteriori 24 mesi;

Considerato che:

- è fondamentale mantenere l'uniformità tecnologica delle infrastrutture per consentire l'operatività dei collegamenti, la sicurezza della trasmissione e la condivisione tempestiva dei dati tra le varie postazioni di monitoraggio sul territorio comunale;

Rilevato che:

- l'affidamento in oggetto è di importo inferiore a € 140.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo stimato del servizio consente di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Atteso che:

- previa verifica ed indagine conoscitiva, si è accertata la presenza di Convenzioni Consip attive (art. 26 Legge 488/99), ma la soluzione proposta dall'operatore risulta altamente migliorativa sotto il profilo economico;
- per la prosecuzione del servizio, si è proceduto a trattativa diretta con l'operatore economico uscente Fastweb S.r.l. (P.IVA 12878470157) P.zza A. Olivetti 1 Milano 20128, richiedendo formale preventivo/proposta contrattuale per la fornitura avente ad oggetto n. 2 linee dati per il progetto di videosorveglianza;
- l'operatore economico Fastweb S.r.l. ha trasmesso la Proposta di Acquisto (PDA) per un importo complessivo pari a **€ 2640,00 oltre IVA al 22%** per la durata di 24 mesi;
- la proposta economica formulata risulta particolarmente conveniente e vantaggiosa per l'Ente, applicando uno **sconto diretto del 50%** rispetto ai corrispettivi e ai parametri di costo previsti dalle convenzioni Consip attive per analoga tipologia di servizio;
- la suddetta Proposta di Acquisto (PDA) è stata debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Ente;
- il suddetto operatore economico ha reso idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di ordine generale, oggetto di verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 52, comma 1, del medesimo decreto;

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di € 3.220,80 (€2.640,00 oltre IVA 22%) impuntendolo come segue:

- € 488,00+292,80 (una tantum) annualità 2026, al capitolo 339.3;
- € 1.464,00 annualità 2027, al capitolo 339.3;
- € 976,00 annualità 2028, al capitolo 339.3;

Accertato che:
• le verifiche presso il Casellario Informatico dell'ANAC hanno dato esito negativo circa la presenza di annotazioni interdittive;
• la regolarità contributiva è attestata dal DURC online (Protocollo INAIL_50762938), con scadenza validità al 13/09/2026;
• è stato acquisito il CIG: BCABAE3298;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000 previa sottoscrizione.

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di **€ 3.220,80**, IVA compresa, a favore di Fastweb S.r.l. (P.IVA 12878470157), con sede P.zza A. Olivetti 1 Milano 20128, per la fornitura di dati n.2 linee dati per progetto videosorveglianza, **imputando** la predetta spesa al **capitolo 339.3** del Bilancio di previsione 2026 e del Bilancio pluriennale 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità, il tutto come di seguito meglio evidenziato:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno di esigibilità	CIG	Beneficiario (Denominazione, CF/PI, codice beneficiar
Classificazione: 1.03.02.05.001 Missione/programma: 03.02 CAP 339.3	€ 780,80	2026	BCABAE3298	Fastweb S.r.l. P.zza A. Olivetti 1 Milano 20128
	€ 1.464,00	2027		
	€ 976,00	2028		

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;

4. di disporre la nomina del Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 in persona della dott.ssa Norida Di Maio, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 /1990;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2026;
6. di dare atto che le somme realtive alla annualità 2027 e 2028 saranno impegnate sul bilancio 2025/2027, trattandosi si servizio afferente ad una funzione fonamentale dell'ente, in particolare ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. a) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012, "prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile", in applicazione di quanto previsto dall'art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;
7. di dare atto che, che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge;
8. che ai sensi e per effetti di tale norma, la ditta aggiudicataria deve comunicare, mediante la compilazione di apposita autocertificazione, entro 7 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva, le coordinate bancarie o postali dedicate in via non escluso IVA alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni e che nel caso di mancato rispetto e di dichiarazione mendace:
   - il contratto diverrà nullo di diritto e risolto automaticamente;
   - verranno applicate le sanzioni elencate all'art.6 della legge medesima;
9. di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto a seguito della sua esecutività, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; tale comunicazione conterrà tutti i dati essenziali del rapporto negoziale (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'offerta, informazioni per la consegna e la fatturazione, ecc.) e, pertanto, il relativo documento di accettazione debitamente sottoscritto equivarrà a tutti gli effetti a stipula del contratto;
10. di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello *Split Payment* di cui all'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.n. 267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
12. di dare atto che le fatture che le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara **CIG BCABAE3298** e il Codice Univoco per la fatturazione elettronica **4VY3DU**, e verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di questo Ente, fatte salve eventuali contestazioni in merito alla regolare esecuzione della prestazione e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC online (DOL);
13. di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n.33/2013 *(Amministrazione Trasparente)*;
14. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
15. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Settore Strategico, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili.

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Martellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. **738** del **11/08/2026**, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile
Favorevole
attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 2 linee dati destinate al sistema di videosorveglianza comunale - Impegno di spesa. Beneficiario: Fastweb Spa
CIG: BCABAE3298

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.001	03.02	339.3	SICUREZZA URBANA - Utenze telefoniche	2026	

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno
499	3962	780,80	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: FASTWEB SPA
Codice Fiscale: **12878470157** - P.Iva: **12878470157**

Impegno

Descrizione: Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 2 linee dati destinate al sistema di videosorveglianza comunale - Impegno di spesa. Beneficiario: Fastweb Spa
CIG: BCABAE3298

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.001	03.02	339.3	SICUREZZA URBANA - Utenze telefoniche	2027	

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno
499	95	1.464,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: FASTWEB SPA
Codice Fiscale: **12878470157** - P.Iva: **12878470157**

Impegno

Descrizione: Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 2 linee dati destinate al sistema di videosorveglianza comunale - Impegno di spesa. Beneficiario: Fastweb Spa
CIG: BCABAE3298

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.05.001	03.02	339.3	SICUREZZA URBANA - Utenze telefoniche	2028	

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno
499	46	976,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: FASTWEB SPA
Codice Fiscale: **12878470157** - P.Iva: **12878470157**

Collesalvetti, 11/08/2026

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Martellini

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 12/08/2026 al 27/08/2026.

Collesalvetti, 12/08/2026

L'incaricato
CANNISTRARO MARCO